

**UNIVERSIDAD
DE
ANTIOQUIA**

APARTADO AEREO: 1226
MEDELLIN - COLOMBIA

CITE ESTA REFERENCIA AL CONTESTAR

**RESOLUCION SUPERIOR 258
Julio 17 de 1995**

Por medio de la cual se decide un recurso de apelación interpuesto por el señor Alexander Guillermo Betancourth Tobón.

El Consejo Superior de La Universidad de Antioquia, en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el artículo 66 del Estatuto General de La Universidad y 267 del Acuerdo Superior N°1 de 1981. -Reglamento Estudiantil-, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, inició un proceso disciplinario en contra del estudiante Alexander Guillermo Betancourth Tobón, por haber ultrajado y ocasionado lesiones al alumno Santiago Escobar Robledo. Integrando una comisión, para que efectuara las diligencias pertinentes con el objeto de esclarecer los hechos.
2. Que dentro de los términos establecidos para el efecto se le notificó al estudiante Betancourth Tobón el inicio del proceso y los cargos que se le formulaban.
3. Que la Decanatura de La Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia previo análisis del material probatorio, consideró que la falta era grave, remitiendo el proceso a la Rectoría por ser competente para imponer la sanción.
4. Que por Resolución Rectoral 5801 del 10 de mayo de 1995, se impuso al estudiante Alexander Guillermo Betancourth Tobón del programa de Zootecnia, una sanción consistente en la cancelación de matrícula por el término de diez (10) semestres académicos a partir del semestre académico 95/I, concediendo los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron interpuestos oportunamente por el señor Betancourth.
5. Que la Rectoría mediante Resolución 5922 de junio 13 de 1995, confirmó la sanción disciplinaria impuesta por

Resolución Rectoral 5801 del 10 de mayo de 1995, concediendo en consecuencia el recurso de apelación ante el Honorable Consejo Superior Universitario.

6. Que el estudiante **Betancourth Tobón** para sustentar el recurso sostiene:

Que lo que existió fue un intercambio de palabras y de golpes de parte y parte fruto de una alteración emocional y pasajera de ambos protagonistas; siendo para él una reacción no pensada, resultado de una alteración momentánea, en la cual no se calculó ni buscó un resultado determinado.

7. Que analizado el expediente se tiene que el día viernes 7 de octubre de 1994, siendo aproximadamente la 2:00 p.m. y cuando se realizaba un partido de Microfútbol, al estudiante **Santiago Escobar** que era expectador del mismo, se le acercaron dos individuos, uno de los cuales fue posteriormente identificado como **Luis Rodríguez Rodríguez**, el cual es persona ajena a La Universidad, lo tomaron de la camisa y lo condujeron a un baño público ubicado en las instalaciones mencionadas, donde los esperaba **Alexander Betancourth Tobón** procediendo a agredir al estudiante **Escobar** verbal y físicamente, el cual describió los hechos así: "El primer golpe que me dieron no puedo precisar con que fue y entonces caí al suelo arrodillado y luego me daban patadas mas que todo en la cara y en la cabeza", ocasionándole abundante sangrado por la nariz, contusiones en la cara y el craneo y pérdida del conocimiento, procedieron posteriormente a huir, perseguidos por los compañeros del agredido. **Betancourth Tobón** protegió de las agresiones de los persecutores al señor **Luis Rodríguez Rodríguez** quien portaba un arma, con la cual se lesionaron en el transcurso de la persecución, procurando sacarlo de la sede universitaria por encima de la malla de seguridad siendo detenidos y puestos al resguardo de las autoridades competentes.

8. Que estando probada la participación directa del estudiante **Alexander Betancourth**, en el ultraje y lesiones ocasionados al señor **Santiago Escobar**, participación realizada de manera consciente y premeditada, lo que elimina la posibilidad de que fuera una reacción no pensada y resultante de una alteración momentánea. Se llega a la conclusión que la versión de los hechos que se esgrime para sustentar el recurso carece de sustento real y faltando a la verdad no puede ser de recibo.

9. Que el Consejo Superior concuerda con la Rectoría en el sentido que la falta cometida por el estudiante es grave y

está calificado como falta disciplinaria en el artículo 247 literal c), del Acuerdo Superior 1 de febrero 15 de 1981 - Reglamento Estudiantil - atentatoria por excelencia de todos los principios que deban imperar en el campo universitario y sin los cuales es imposible ser parte integrante de la comunidad universitaria.

RESUELVE

- Artículo Primero:** Confirmar la Resolución Rectoral 5801 del 10 de mayo de 1995, mediante la cual se impuso al alumno **Alexander Guillermo Betancourth Tobón** del programa de Zootecnia, una sanción consistente en la cancelación de matrícula por el término de 10 semestres académicos, a partir del semestre académico 95/I.
- Artículo Segundo:** Notificar al señor **Alexander Guillermo Betancourth Tobón**, la presente decisión.
- Artículo Tercero:** Remitase, una vez notificada y ejecutoriada la presente Resolución, todo lo actuado a la Oficina de Admisiones y Registro de La Universidad de Antioquia.

Con este acto se pone término a la actuación administrativa y en consecuencia se agota la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

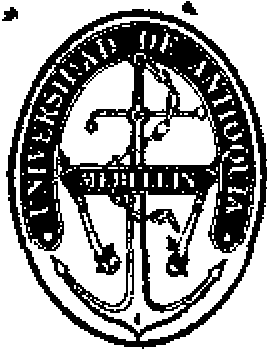
Dada en Medellín a los

El Presidente

El Secretario General


ALVARO URIBE VELEZ
 GOBERNADOR


CONSEJO SUPERIOR
LUIS FERNANDO MEJIA VELEZ



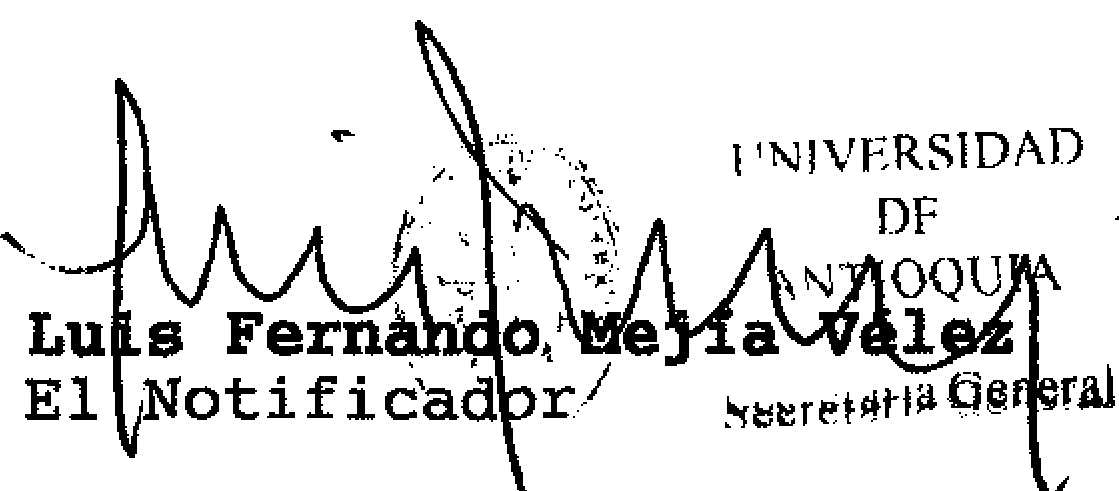
UNIVERSIDAD
DE
ANTIOQUIA

CITE ESTA REFERENCIA AL CONTESTAR

Cont. Resolución Superior 258

NOTIFICACIÓN:

En la fecha 9 de agosto de 1995, se notifica personalmente al estudiante **Alexander Guillermo Betancur Tobón**, la Resolución Superior 258 de julio 17 1995, con la cual se agota la vía gubernativa.


UNIVERSIDAD
DE
ANTIOQUIA
Luis Fernando Mejía Velez
El Notificador
Secretaría General


Alexander G. Betancur T.
El Notificado